P U T U S A N
Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: M.Irvan Pratama Lubis
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 22 tahun/1 Juni 2001
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Platina Raya II Gg.Mesjid kelurahan Rengas Pulau kecamatan Medan Marelan Kota Medan / Jalan Karya Gg Bersama No 20 Lk X Kel Karang Berombak Kec Medan Barat Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tukang Parkir

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Buha P.Siburian,S.H & Lasma Sinambela, S.H yang merupakan Para Advokat yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum YESAYA 56 yang beralamat di Jl.Pembangunan Desa Purwodadi Kec.Sunggal, Kab.Deli Serdang Provinsi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sumatera Utara Medan, berdasarakan Surat Kuasa Khusus tertanggal …. April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M Irvan Pratama Lubis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M Irvan Pratama Lubis** berupa pidana penjara selama ***6 (enam) tahun*** dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan.**

3. Menyatakan barang bukti :

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan tertanggal 21 Juni 2023 dan memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perakara ini dengan Amar:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tercantum dalam surat dakwaan Alternatif Pertama;
3. Menyatakan Terdakwa terbuki bersalah sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat 1 UU Narkotika Tahun 2009, yang tercantum dalam surat Dakwaan Alternatif Kedua;
4. Menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram

   Dirampas untuk dimusnahkan

   - Uang tunai senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

   Dirampas Untuk Negara

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut Penasihat Hukum tersebut Penunut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan Hukumnya, dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa, M.Irvan Pratama Lubis pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Jalan Karya Gg.Kurnia kelurahan Sei Agul kecamatan Medan Barat kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman," perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB saksi Petrus Sitepu, saksi Heriandi Gultom dan saksi Samuel Jakson Purba yang merupakan saksi Polisi di Polrestabes,telah mendapatkan informasi yang layak dipercaya, yang menerangkan di jalan Karya Gg.Kurnia kelurahan Sei Agul kecamatan Medan Barat kota Medan ditempat resebut dijadikan sebagai tempat peredaran Narkotika jenis sabu, sehingga untuk hal ini para saksi Polisi melakukan Penyelidikan,dan salah satu saksi Polisi menyamaru dan menghampiri terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sabu, lalu saksi Polisi tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- untuk memesan sabu sabu tersebut, kepada terdakwa lalu terdakwa mengambil uang tersebut dan masuk kedalam rumah terdakwa, dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa keluar dan pada saat terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, para saksi Polisi lainnya datang menghampiri dan menangkap terdakwa,lalu para saksi Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga dari tangan kanan terdakwa ditemukan 2 (dua) paket sabu, dan uang Rp.100.000,- uang dari hasil penjualan tersebut, sehingga para saksi Polisi mengintrogasi terdakwa dan memperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT.Pegadaian nomor 078/03.37.00/2022dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, dan terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah milik terdakwa sehingga untuk hal tersebut terdakwa berikut barang bukti diproses lebih lanjut;

-

Bahwa Narkotika jenis Shabu shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara terdakwa membeli narkotika jenis shabu shabu tersebut dari seorang laki laki yang bernama Acong (DPO), sebanyak satu gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan Berdasarkan berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti pada LABFOR POLRI CABANG MEDAN, No.LAB : 1696/NNF/2023 tanggal 27 maret 2023 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Cabang Medan dan ditandatangani oleh pemeriksa1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan,Menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) Gram milik terdakwa ***M Irvan Pratama Lubis*** adalah ***benar Positif Metamfetamina*** Dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran I Undang-UndangRepublik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika ;

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu shabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa, M.Irvan Pratama Lubis pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Jalan Karya Gg.Kurnia kelurahan Sei Agul kecamatan Medan Barat kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hokum memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika golongan I ",***perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB saksi Petrus Sitepu, saksi Heriandi Gultom dan saksi Samuel Jakson Purba yang merupakan saksi Polisi di Polrestabes,telah mendapatkan informasi yang layak dipercaya, yang menerangkan di jalan Karya Gg.Kurnia kelurahan Sei Agul kecamatan Medan Barat kota Medan ditempat resebut dijadikan sebagai tempat peredaran Narkotika jenis sabu, sehingga untuk hal ini para saksi Polisi melakukan Penyelidikan,dan salah satu saksi Polisi menyamaru dan menghampiri terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sabu, lalu saksi Polisi tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- untuk memesan sabu sabu tersebut, kepada terdakwa lalu terdakwa mengambil uang tersebut dan masuk kedalam rumah terdakwa, dan tidak beberapa lama kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa keluar dan pada saat terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, para saksi Polisi lainnya datang menghampiri dan menangkap terdakwa,lalu para saksi Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga dari tangan kanan terdakwa ditemukan 2 (dua) paket sabu, dan uang Rp.100.000,- uang dari hasil penjualan tersebut, sehingga para saksi Polisi mengintrogasi terdakwa dan memperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT.Pegadaian nomor 078/03.37.00/2022dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, dan terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah milik terdakwa sehingga untuk hal tersebut terdakwa berikut barang bukti diprosen lebih lanjut.

Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa ***M.Irvan Pratama Lubis***

-

Berdasarkan berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti pada LABFOR POLRI CABANG MEDAN, No.LAB : 1696/NNF/2023 tanggal 27 maret 2023 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Cabang Medan dan ditandatangani oleh pemeriksa1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan,Menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) Gram milik terdakwa ***M Irvan Pratama Lubis*** adalah ***benar Positif Metamfetamina*** Dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran I Undang-UndangRepublik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika ;

-

Bahwa terdakwa ***M.Irvan Pratama Lubis*** dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu shabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Petrus Sitepu, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 di jalan Karya Gg.Kurnia kelurahan Sei Agul kecamatan Medan Barat kota Medan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB saksi Sandro Petrus Sitepu, saksi Hengky Ariandi Gultom (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran Narkotika di jalan Karya Gg.Kurnia kelurahan Sei Agul kecamatan Medan Barat kota Medan lalu setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikkan .
- Bahwa benar di jalan Karya Gg.Kurnia kelurahan Sei Agul kecamatan Medan Barat kota Medan ditempat tersebut dijadikan sebagai tempat peredaran Narkotika jenis sabu, sehingga untuk hal ini saksi bersama rekan saksi melakukan Penyelidikan, dan salah satu saksi Polisi menyamar dan menghampiri terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sabu, lalu saksi saksi tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- untuk memesan sabu sabu tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan masuk kedalam rumah terdakwa, dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa keluar dan pada saat terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, para saksi Polisi lainnya datang menghampiri dan menangkap terdakwa.
- Bahwa benar saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga dari tangan kanan terdakwa ditemukan 2 (dua) paket sabu, dan uang Rp.100.000,- uang dari hasil penjualan tersebut, sehingga saksi bersama rekan saksi mengintrogasi terdakwa dan memperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT.Pegadaian nomor 078/03.37.00/2022dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Bahwa benar terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah milik terdakwa sehingga untuk hal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut terdakwa berikut barang bukti di bawa Kekantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi

2. Saksi Hengky Ariandi Gultom, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 di jalan Karya Gg.Kurnia kelurahan Sei Agul kecamatan Medan Barat kota Medan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB saksi Sandro Petrus Sitepu, saksi Hengky Ariandi Gultom (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran Narkotika di jalan Karya Gg.Kurnia kelurahan Sei Agul kecamatan Medan Barat kota Medan lalu setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikkan .
- Bahwa benar di jalan Karya Gg.Kurnia kelurahan Sei Agul kecamatan Medan Barat kota Medan ditempat tersebut dijadikan sebagai tempat peredaran Narkotika jenis sabu, sehingga untuk hal ini saksi bersama rekan saksi melakukan Penyelidikan, dan salah satu saksi Polisi menyamar dan menghampiri terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sabu, lalu saksi saksi tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- untuk memesan sabu sabu tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan masuk kedalam rumah terdakwa, dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa keluar dan pada saat terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, para saksi Polisi lainnya datang menghampiri dan menangkap terdakwa.
- Bahwa benar saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga dari tangan kanan terdakwa ditemukan 2 (dua) paket sabu, dan uang Rp.100.000,- uang dari hasil penjualan tersebut, sehingga saksi bersama rekan saksi mengintrogasi terdakwa dan memperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT.Pegadaian nomor 078/03.37.00/2022dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah milik terdakwa sehingga untuk hal tersebut terdakwa berikut barang bukti di bawa Kekantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 di jalan Karya Gg.Kurnia kelurahan Sei Agul kecamatan Medan Barat kota Medan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB Anggota Polrestabes Medan mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran Narkotika di jalan Karya Gg.Kurnia kelurahan Sei Agul kecamatan Medan Barat kota Medan;
- Bahwa benar di jalan Karya Gg.Kurnia kelurahan Sei Agul kecamatan Medan Barat kota Medan ditempat resebut dijadikan sebagai tempat peredaran Narkotika jenis sabu, sehingga untuk hal ini Petugas Kepolisian melakukan Penyelidikan,dan salah satu Polisi menyamar dan menghampiri terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sabu, lalu Petugas Kepolisian menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- untuk memesan sabu sabu tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan masuk kedalam rumah terdakwa, dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa keluar dan pada saat terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, para saksi Polisi lainnya datang menghampiri dan menangkap terdakwa.
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap ditemukan dari tangan kanan terdakwa ditemukan 2 (dua) paket sabu, dan uang Rp.100.000,- uang dari hasil penjualan tersebut, sehingga para saksi Polisi mengintrogasi terdakwa dan memperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT.Pegadaian nomor 078/03.37.00/2022dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Bahwa terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah milik terdakwa sehingga untuk hal tersebut terdakwa berikut barang bukti diproses lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar Narkotika jenis Shabu shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara terdakwa membeli narkotika jenis shabu shabu tersebut dari seorang laki laki yang bernama Acong (DPO), sebanyak satu gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi waktu yang cukup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram
- Uang tunai senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 di jalan Karya Gg.Kurnia kelurahan Sei Agul kecamatan Medan Barat kota Medan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB Anggota Polrestabes Medan mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran Narkotika di jalan Karya Gg.Kurnia kelurahan Sei Agul kecamatan Medan Barat kota Medan;
- Bahwa benar di jalan Karya Gg.Kurnia kelurahan Sei Agul kecamatan Medan Barat kota Medan ditempat resebut dijadikan sebagai tempat peredaran Narkotika jenis sabu, sehingga untuk hal ini Petugas Kepolisian melakukan Penyelidikan,dan salah satu Polisi menyamar dan menghampiri terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sabu, lalu Petugas Kepolisian menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- untuk memesan sabu sabu tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan masuk kedalam rumah terdakwa, dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa keluar dan pada saat terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, para saksi Polisi lainnya datang menghampiri dan menangkap terdakwa.
- Bahwa benar ditemukan dari tangan kanan terdakwa ditemukan 2 (dua) paket sabu, dan uang Rp.100.000,- uang dari hasil penjualan tersebut, sehingga para saksi Polisi mengintrogasi terdakwa dan memperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang berdasarkan Berita Acara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penimbangan barang bukti dari PT.Pegadaian nomor 078/03.37.00/2022dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;

- Bahwa terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah milik terdakwa sehingga untuk hal tersebut terdakwa berikut barang bukti diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar Narkotika jenis Shabu shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara terdakwa membeli narkotika jenis shabu shabu tersebut dari seorang laki laki yang bernama Acong (DPO), sebanyak satu gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama **M Irvan Pratama Lubis** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau *“error in persona”*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hzak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB Anggota Polrestabes Medan mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran Narkotika di jalan Karya Gg.Kurnia kelurahan Sei Agul kecamatan Medan Barat kota Medan yang mana tempat tersebut dijadikan sebagai tempat peredaran Narkotika jenis sabu, sehingga untuk hal ini Petugas Kepolisian melakukan Penyelidikan,dan salah satu Polisi menyamar dan menghampiri terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sabu, lalu Petugas Kepolisian menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- untuk memesan sabu sabu tersebut;

Bahwa kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan masuk kedalam rumah terdakwa, dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa keluar dan pada saat terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, para saksi Polisi lainnya datang menghampiri dan menangkap terdakwa dan ditemukan dari tangan kanan terdakwa ditemukan 2 (dua) paket sabu, dan uang Rp.100.000,- uang dari hasil penjualan tersebut, sehingga para saksi Polisi mengintrogasi terdakwa dan memperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT.Pegadaian nomor 078/03.37.00/2022dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Bahwa terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara terdakwa membeli narkotika jenis shabu shabu tersebut dari seorang laki laki yang bernama Acong (DPO), sebanyak satu gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi **Petrus Sitepu, Hengky Ariandi Gultom** yang diakui dan dibenarkan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa, serta alat bukti surat berupa hasil Berdasarkan berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti pada LABFOR POLRI CABANG MEDAN, No.LAB : 1696/NNF/2023 tanggal 27 maret 2023 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Cabang Medan dan ditandatangani oleh pemeriksa1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan,Menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) Gram milik terdakwa ***M Irvan Pratama Lubis.***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampai secara tertulis dipersidangan yang memohon keringan Hukuman Terdakwa, maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan maka harusla dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dikarenakan barang bukti tersebut Ilegal maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

Dikarenakan barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas Untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M Irvan Pratama Lubis** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***", sebagaimana Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dengan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh kami, Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Kasim, S.H., M.H. , Denny L Tobing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rahmayani Amir Ahmad, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconfarance.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
Muhammad Kasim, S.H., M.H.	Donald Panggabean, S.H.
Denny L Tobing, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Berry Prima P., S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)